

1008333-46.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: FABIO FRESCA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 11/12/2022

... segunda, tratando-se de objeto de furto. Em que pesem as ligações efetivadas para o banco Itaú no qual mantém conta, e para o Nubank, não obteve êxito em reaver o valor pago. Assim, propôs a presente demanda em face do Nubank e Giovana (proprietária do veículo e titular da conta Nubank, requerendo: i) a inversão do ônus da prova; ii) a condenação das rés ao pagamento de danos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

4ª Vara Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo - SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008333-46.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008333-46.2022.8.26.0003

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Paulo Sergio Domingues

Requerido:

Giovana Guilhermino Stefani e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO FRESCA

Vistos.

PAULO SÉRGIO DOMINGUES ajuizou a presente ação em face de NU PAGAMENTOS S/A e GIOVANA GUILHERMINO STEFANI, alegando, em síntese, que se interessou por veículo anunciado por terceiro via plataforma Webmotors. O autor e o anunciante fecharam o negócio, pelo valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Após efetivar a transferência para a conta Nubank de titularidade da corré Giovana Guilhermino Stefani, o autor soube que o veículo vendido possuía CRLV diferente daquele que constava no recibo fornecido pela segunda, tratando-se de objeto de furto. Em que pesem as ligações efetivadas para o banco Itaú no qual mantém conta, e para o Nubank, não obteve êxito em reaver o valor pago. Assim, propôs a presente demanda em face do Nubank e Giovana (proprietária do veículo e titular da conta Nubank, requerendo: i) a inversão do ônus da prova; ii) a condenação das rés ao pagamento de danos materiais, no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram documentos documentos (fls. 19/48).

Citado, o banco contestou (fls. 156/164), alegando preliminar de ilegitimidade, pois atribuindo a culpa exclusiva de terceiro, sendo caso de fortuito externo.

Segundo o banco, o autor foi descuidado ao deixar de conferir o número do CRLV do veículo adquirido. As instituições financeiras não podem responder por crimes praticados por terceiros, pois se trata de fortuito externo, até porque não participou da negociação. Requereu a extinção da ação, sem resolução do mérito, com o acolhimento da preliminar ou a improcedência da ação.

Réplica (fls. 186/193).

Às fls. 214/215, o autor apresentou desistência da ação em face de GIOVANA GUILERMINO STEFANI.

É o relatório.

DECIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, por se tratar de matéria de direito e de fato, provada por documentos, passo à resolução do mérito (art. 355, inciso I do CPC).

Trata-se de típica relação de consumo em que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC).

A responsabilidade é objetiva, cumprindo ao fornecedor de serviços demonstrar, nos termos do artigo 14, § 3º que, tendo prestado o serviço, o defeito ou o vício não existiram ou, no caso de responsabilidade por fato do serviço, a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por se tratar de responsabilidade objetiva basta o nexo causal que, infelizmente, não está presente.

Conforme se vê nos fatos narrado, a compra e venda do veículo não se insere no sistema operacional do Banco, não cabendo-lhe interferir nas relações interpessoais de seus clientes, mas apenas cumprir suas solicitações financeiras. Não se pode exigir que o Banco proceda à verificação da legitimidade de todas as transações bancárias realizadas pelos correntistas, notadamente das milhares de transações financeiras realizadas por aplicativos e internet.

Não se pode responsabilizar o Banco por manter simplesmente a conta utilizada para o cometimento de delito, inexistindo indícios de que tenha o Banco-réu facilitado a abertura de conta com o fim específico de fraudar terceiros.

O próprio autor efetuou a transferência do preço acordado na conta de terceiro (corrê), sem tomar precaução de verificar os dados do veículo roubado, de modo que assumiu os riscos de sua desídia.

No caso, aplica-se o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, que afasta a responsabilidade do Banco.

Neste sentido os seguintes julgados:

"APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Compra e venda de veículo de particular na plataforma eletrônica OLX - Tratativas para compra e venda do veículo efetuada com o anunciante - Pagamento direcionado para terceira pessoa - Autor que foi vítima de golpe - Autor que não se cercou dos cuidados necessários para firmar o negócio jurídico que deu origem a lide - Falha na prestação de serviços não verificada - Ausência de responsabilidade do réu - Inteligência do art. 14, § 3º, II, CDC - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1001146-64.2022.8.26.0624; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022).

Ação de indenização por danos materiais. Autora vítima de golpe tido como estelionato. Compra de veículo em suposto leilão pela internet. Transferência de valor para conta bancária, vinculada ao banco-réu, de titularidade de pessoa mencionada como representante do leiloeiro.

Sentença de improcedência. Apelação da autora. Responsabilidade da instituição financeira não configurada. Conduta do terceiro apontado como estelionatário que não diz respeito efetivamente ao serviço prestado pelo banco-réu. Não há como se responsabilizar a instituição financeira somente porque o fraudador utilizou a conta bancária vinculada ao banco para aplicar o golpe. Inocorrência de falha na prestação dos serviços bancários. Danos causados pela falta de diligência da autora

e por culpa de terceiro. Art. 14, §3º, II, do CDC. Precedentes. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1008935-15.2021.8.26.0248; Relator (a): Moraes Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Compra e venda de veículo não entregue. Autor que foi vítima de golpe fora das dependências e sem interferência da instituição financeira. Ausência de falha na prestação de serviços do banco, que mantinha conta em nome de terceiro, para o qual o autor transferiu valor relativo ao negócio não concretizado. Indevido o ressarcimento da quantia e indenização por dano moral. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1025482-84.2019.8.26.0577; Relator: Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020).

Tratando-se de fortuito externo, não há que se falar em restituição da quantia paga a terceiro por parte do banco.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação em face de GIOVANA GUILHERMINO STEFANI, e, em consequência, com fundamento no artigo 485, inc. VIII do novo Código de Processo Civil, EXTINGO o processo, sem julgamento de mérito. Sem custas e honorários advocatícios, e, com resolução de mérito (artigo 487, inc. I do Cód. Proc. Civil), JULGO IMPROCEDENTE a presente ação em face de NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo realizado pelo advogado, arbitro em 10% do valor da ação (art. 85, parágrafo 2.º, do Código de Processo Civil).

P.R.I.

São Paulo, 11 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA